



Política de Protección de Datos
Personales y privacidad Azerta

Versión:
Entrada en
Vigencia:

01
01/07/2025

Estado: **Homologado**

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD AZERTA



I. Introducción

I.1. Objetivo

Azerta (en adelante e indistintamente, la “Compañía”), es una agencia de comunicaciones con presencia en Chile y Perú, que ofrece servicios de comunicación estratégica, asuntos públicos, gestión de crisis y comunicación digital.

El objetivo de esta Política de Protección de Datos Personales y Privacidad (en adelante e indistintamente, la “Política” o “Política de Privacidad”) es establecer los principios y directrices que rigen la recopilación, uso, tratamiento y protección de los datos personales de los clientes, empleados y otros titulares por parte de Azerta, conforme a la Ley N° 19.628 de Protección de la Vida Privada vigente, y las modificaciones impuestas por la Ley N° 21.719 que regula la protección de los datos personales.

Esta Política tiene como finalidad asegurar que todas las actividades de tratamiento de datos personales se realicen de manera transparente, legal y segura, junto con garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, proteger los derechos de los titulares de datos personales, y garantizar un tratamiento seguro y respetuoso.

Esta Política de Privacidad brinda la información necesaria para comprender las formas y los fines con que Azerta recopila y utiliza datos personales. La Política también detalla las medidas de protección de los datos personales que implementa Azerta.

El tratamiento de los datos personales recopilados u obtenidos por Azerta será realizado según las disposiciones vigentes de la legislación chilena.

I.2. Alcance

Esta Política de Privacidad es aplicable a cualquier dato personal que recopilemos o el titular nos proporcione en relación con los siguientes servicios:



- a) Los servicios que le brindamos.
- b) Nuestras actividades de marketing, encuestas, investigaciones y eventos.
- c) Nuestros contactos comerciales y comunicaciones.
- d) Nuestros colaboradores, postulantes a empleo y prestadores de servicio.
- e) Nuestro sitio web.

Esta Política abarca todas las actividades de tratamiento de datos personales realizadas por Azerta, ya sean estas electrónicas o en formato físico, e incluye la recopilación, almacenamiento, uso, transferencia y eliminación de datos. Además, establece las responsabilidades de los colaboradores y terceros que manejan datos personales, y asegura que todos los procesos se realicen de acuerdo con las normativas aplicables y las mejores prácticas de protección de datos.

II. Definiciones

- a) **Colaboradores externos:** Proveedores y terceros que interactúan con la Compañía y tienen acceso a datos personales en el desarrollo de sus actividades.
- b) **Colaboradores:** Empleados de la Compañía que manejan datos personales en el desempeño de sus funciones laborales.
- c) **Consentimiento del titular de los datos:** Toda manifestación de voluntad libre, específica, inequívoca e informada, otorgada a través de una declaración o una clara acción afirmativa, mediante la cual el titular de datos, su representante legal o mandatario, según corresponda, autoriza el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
- d) **Datos personales:** Cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable (titular de los datos).
- e) **Datos personales sensibles:** Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su



vida privada o intimidad, que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, la situación socioeconómica, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural.

- f) **Persona identificable:** Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
- g) **Encargado del tratamiento de datos:** La persona natural o jurídica que trate datos personales, por cuenta del responsable de datos.
- h) **Responsable del tratamiento de datos:** Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos personales, con independencia de si los datos son tratados directamente por ella o a través de un tercero mandatario o encargado.
- i) **Tratamiento de datos:** Cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan de cualquier forma recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar datos personales o conjuntos de datos personales.
- j) **Comunicación o transmisión de datos:** Divulgación de datos personales a terceros distintos del titular, realizada con fines específicos y conforme a la ley.

III. Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento de datos personales es:



- a) **Nombre:** Azerta SpA.
- b) **RUT:** 76.981.820-0.
- c) **Domicilio:** Avenida Santa María 5870, Oficina 53, Vitacura.
- d) **Teléfono:** +562 2580 4700
- e) **Correo electrónico:** denuncias.azerta@resguarda.com

IV. Ámbito de aplicación

Esta Política se extiende a los datos personales que Azerta recolecta y trata en relación con los servicios que presta a sus clientes y cualquier otra actividad relacionada con los servicios de Azerta.

V. Criterios generales

V.1. Categoría de titulares de datos

Azerta trata datos personales de las siguientes categorías de titulares:

- a) **Clientes y potenciales clientes:** Personas que solicitan o contratan nuestros servicios.
- b) **Colaboradores y empleados:** Personas que trabajan en la Compañía.
- c) **Proveedores y socios comerciales:** Personas jurídicas y naturales que proveen bienes o servicios a la Compañía.
- d) **Visitantes de nuestro sitio web:** Usuarios que interactúan con nuestra plataforma digital.



- e) **Participantes en concursos, encuestas e investigaciones:** Personas inscritas en actividades organizadas por la Compañía.
- f) **Contactos comerciales y suscriptores:** Personas que reciben información sobre nuestros servicios, Newsletter o invitaciones a concursos, participar en encuestas o investigaciones.

V.1. Categoría de datos personales tratados por Azerta

Azerta trata distintas categorías de datos personales, dependiendo de la relación con los titulares y las finalidades del tratamiento, los cuales se agrupan en las siguientes categorías:

- a) **Información de contacto:** Nombre, dirección, correo electrónico, Rut, número de teléfono.
- b) **Datos de marketing y comunicaciones:** Preferencias de personas naturales para recibir comunicaciones de marketing.
- c) **Datos profesionales y laborales:** Cargo, empresa o entidad, historial académico y profesional.
- d) **Comunicaciones con Azerta:** En caso de que la Compañía reciba mensajes.
- e) **Datos financieros y de facturación:** Información bancaria, detalles de pagos, historial de transacciones relacionadas con nuestros servicios.
- f) **Datos de navegación y tecnología:** Dirección IP, tipo de navegador, datos recopilados a través de cookies y tecnologías similares.
- g) **Datos proporcionados por el cliente para la prestación de servicios:** Documentación, pruebas, antecedentes, contratos, informes y cualquier otro tipo de información enviada por el cliente que sea necesaria para la adecuada asesoría.



El tratamiento de datos personales se realiza conforme a los principios de proporcionalidad, minimización y finalidad, asegurando que solo se recojan y utilicen aquellos datos estrictamente necesarios para cumplir con los fines establecidos en esta Política de Privacidad.

V.3. Base legal y finalidad del tratamiento

Azerta trata datos personales sobre las siguientes bases legales:

- a) **Ejecución de un contrato:** Para proporcionar los servicios que Azerta entrega a sus clientes. Ello contempla: (i) análisis de información dispuesta en redes sociales; (ii) envío de publicidad; (iii) recopilar y transmitir datos a terceros; y (iv) envío de encuestas, concursos y sus resultados.
- b) **Cumplimiento de una obligación legal:** Para cumplir con las obligaciones legales de la Compañía. Lo anterior considera el suministro de información y datos personales a las autoridades administrativas, de policía y judiciales, nacionales e internacionales, en virtud de un requerimiento legal o reglamentario.
- c) **Intereses legítimos:** Para gestionar la relación con potenciales clientes y candidatos a empleo, así como para la recopilación de información desde fuentes de acceso público cuando sea pertinente y conforme a la normativa vigente, asegurando siempre que el tratamiento de los datos sea proporcional a la finalidad perseguida y respetando los derechos y libertades de los titulares.
- d) **Consentimiento:** Para enviar comunicaciones de marketing cuando se hubiere obtenido el consentimiento explícito de los titulares para este fin.

Los datos personales pueden obtenerse a través de reuniones, formularios en soporte físico o formularios web, contactos diversos (correos electrónicos, envío de documentación, llamadas, mensajería instantánea, etc.), correspondencia postal, eventos, concursos, entre otros.



V.4. Tratamiento automatizado de datos

Existen situaciones en las que Azerta llevará a cabo un tratamiento automatizado, ya sea total o parcial, de datos personales. Lo anterior se podrá configurar a través del envío de información personalizada sobre productos o servicios que puedan ser de interés del titular.

V.5. Transferencia de datos personales

Azerta puede compartir los datos personales que recolecte con terceros en las siguientes circunstancias:

- a) **Proveedores de servicios:** Con proveedores que asisten a la Compañía a proporcionar sus servicios (p. ej., proveedores de software, analistas de datos, entre otros).
- b) **Clientes de Azerta:** El intercambio de información tendrá como finalidad: (i) utilizar bases de datos conjuntamente; (ii) proporcionar los servicios que entrega la Compañía; y (iii) generar datos estadísticos y agregados sobre información de titulares de datos.
- c) **Autoridades públicas:** Se compartirán datos personales con las autoridades cuando Azerta esté obligada a hacerlo por ley o en respuesta a solicitudes legítimas.
- d) **Otros Terceros:** Cuando se obtenga el consentimiento explícito para compartir datos personales con terceros.

V.6. Retención de datos

Azerta conservará los datos personales a los que acceda durante el tiempo necesario para cumplir con los fines para los que se recopilaron, y según sea requerido para cumplir con sus obligaciones legales.



V.7. Derechos de los titulares

Azerta reconoce los derechos de los titulares de datos personales, los cuales corresponden a los siguientes:

- a) **Acceso:** Todo titular de datos personales puede solicitar una copia de los datos personales que Azerta tenga respecto de su persona.
- b) **Rectificación:** Los titulares de datos podrán solicitar que se rectifiquen sus datos personales incompletos, inexactos o que no estén actualizados.
- c) **Supresión o eliminación:** Azerta reconoce a los titulares la posibilidad de solicitar la anonimización de sus datos personales; el bloqueo, suspendiendo temporalmente el tratamiento, y la supresión, en cuyo caso se eliminarán todos los datos personales, salvo en los casos en que la ley obligue a conservarlos.
- d) **Oposición:** Los titulares de datos se podrán oponer a que Azerta realice las actividades de tratamiento respecto de sus datos personales si no está de acuerdo con su tratamiento.
- e) **Portabilidad:** Todo titular de datos tiene el derecho a solicitar a Azerta que sus datos personales sean transferidos a otro proveedor de la misma industria en la que se desempeña la Compañía. Asimismo, podrá solicitar a otras empresas que envíen a Azerta sus datos personales.
- f) **Revocación del consentimiento e información sobre sus consecuencias:** Los titulares de datos podrán negar o retirar su consentimiento para el tratamiento de datos personales y obtener información sobre las consecuencias de esta elección.

En caso de dudas sobre la forma de ejercer estos derechos, Azerta dispone de la **plataforma RESGUARDA** www.resguarda.com/denuncias.azerta y un correo de consultas o denuncias denuncias.azerta@resguarda.com con el fin de que puedan consultar o



denunciar situaciones en las cuales hayan observado algún incumplimiento del Modelo de Prevención del Delito o alguna infracción a la normativa de protección de datos.

Una vez recibida una solicitud de ejercicio de derechos por parte de un titular de datos personales, Azerta deberá confirmar que la solicitud se realice por parte del interesado. Por ello, todo solicitante deberá identificarse adecuadamente. Ocasionalmente, es posible que Azerta solicite una copia de un documento para la validación final y entrega de los datos para impedir el acceso a terceros no autorizados.

Si el titular considera que su solicitud no ha sido atendida adecuadamente o que sus derechos han sido vulnerados, tiene derecho a presentar un reclamo ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos personales.

V.8. Seguridad de la información

Azerta se asegurará de implementar, ya sea internamente o por medio de la contratación de empresas externas, medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, con el objetivo de proteger los datos personales contra accesos no autorizados, alteraciones, divulgaciones o destrucciones accidentales o ilícitas.

Las medidas de seguridad incluyen, entre otras:

- a) **Control de acceso:** Restricción del acceso a los datos personales únicamente a personal autorizado y terceros sujetos a acuerdos de confidencialidad.
- b) **Cifrado y seudonimización:** Aplicación de técnicas de cifrado y seudonimización para reducir el impacto de eventuales incidentes de seguridad.
- c) **Evaluación continua de riesgos:** Identificación y revisión periódica de los riesgos asociados al tratamiento de datos personales, adoptando medidas correctivas cuando sea necesario.
- d) **Gestión de incidentes de seguridad:** Implementación de procedimientos para la detección, análisis y respuesta ante incidentes de seguridad, asegurando la



mitigación de impactos y la notificación a los afectados cuando sea necesario según la ley aplicable.

- e) **Capacitación y concientización:** Programas de formación continua dirigidos a los colaboradores para reforzar la cultura de protección de datos y seguridad de la información.
- f) **Pruebas y auditorías de seguridad:** Evaluaciones periódicas de las medidas de seguridad mediante auditorías internas y externas, con el fin de garantizar su eficacia y actualización frente a nuevas amenazas.

En caso de una vulneración de seguridad que pueda comprometer los derechos y libertades de los titulares de los datos, Azerta adoptará las medidas necesarias para minimizar los riesgos y, cuando corresponda, notificará a los afectados en el menor tiempo posible.

VI. Modificación a la Política de Protección de Datos Personales y Privacidad

Azerta se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones a esta Política de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas y/o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus servicios. Estas modificaciones se informarán al público a través del sitio web de la Compañía.



VII. Vigencia y actualización de la Política

Este documento comenzará a regir luego de ser aprobado por la alta dirección de Azerta, y deberá ser revisado y actualizado, en caso de ser necesario, al menos anualmente.

Versión documento	Responsable mantenimiento	Aprobación	
		Comité	Fecha
1°	Comité de Compliance	Directorio	1 de julio de 2025